

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2636/2533

ร้อยตำรวจตรีวีระ ภูนุช

โจทก์

นายบุญรอด คำทองสุข กับพวก

จำเลย

นายประธาน ดวงรัตน์ ทนายจำเลยทั้ง

สาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามยื่นฎีกา มีทางที่จะชนะคดีในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 231แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนร้านค้าสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน
พิพาทตามแผนที่พิพาทหมาย จ.6 ห้ามจำเลยที่ 1 และบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป
และให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 200 บาท นับตั้งแต่วันที่ 21
ธันวาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้าย
ครอบครัวย้ายออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 226, 225)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนร้านค้าสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาได้ โดยให้จำเลยที่ 1 นำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยที่ 1 นำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนร้านค้าสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาได้ โดยให้จำเลยที่ 1 นำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยที่ 1 นำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>